

Datei: emails/2026-06-22_agentur_ernachweis.eml

Von	Marlene Voß – Nordfenster Rechte-Service <rechte@nordfenster.example.invalid>
An	Eva Lohse <eva.lohse@example.invalid>
Datum	Mon, 22 Jun 2026 09:42:00 +0200
Betreff	NF-2026-0518 – Auszahlung Honorar Armin Lohse / Unterlagen benötigt

Guten Morgen Frau Lohse,

wir haben Ihre Nachricht und die Sterbeurkunde erhalten. Die Abrechnung Januar bis Mai 2026 weist derzeit ein Nettohonorar von 7840,00 EUR aus. Die Auszahlung bleibt bis zur Klärung der Empfangsberechtigung auf unserem Verrechnungskonto stehen.

Bitte übersenden Sie einen Erbschein oder eine andere für diesen Vorgang ausreichende, abgestimmte Legitimation. Falls das Erbscheinsverfahren noch läuft, kann Ihre Kanzlei mit uns eine befristete Zwischenanweisung abstimmen. Wir benötigen außerdem eine Kontaktperson für zwei fehlende Model-Releases und die Frage, ob bestehende Lizenzen weiter bedient werden dürfen.

Angehängt:

- NF-2026-0518_Abrechnung.pdf
- NF-2026-0518_Fehlende_Releases.pdf

Mit freundlichen Grüßen

Marlene Voß

Team Rechte und Lizenzen | Durchwahl 030 440781-24

Bildagentur Nordfenster GmbH, Chausseestraße 18, 10115 Berlin

HRB 218744 B | Geschäftsführerin: Heike Brandt

Von	"Nachlassgericht Mitte, Geschäftsstelle 63" <nachlassgericht@ag-mitte.example.invalid>
An	Kanzlei Voll-Herzberg <kanzlei@voll-herzberg.example.invalid>
Datum	Mon, 22 Jun 2026 10:15:00 +0200
Betreff	Nachlass Armin Lohse – Voranfrage / noch kein Aktenzeichen

Sehr geehrte Frau Rechtsanwältin Dr. Voll-Herzberg,

Ihre Voranfrage vom 19.06.2026 ist eingegangen. Ein förmlicher Erbscheinsantrag liegt noch nicht vor; das Geschäftszeichen 63 VI 948/26 wird erst nach Eingang und Registrierung der Originalunterlagen verbindlich geführt.

Bitte reichen Sie das eigenhändige Testament vom 12.09.2021 im Original ein. Den von Ihnen erwähnten losen Zettel bitten wir ebenfalls im Original abzuliefern, sobald er verfügbar ist. Soweit bislang nur ein Foto vorliegt, teilen Sie bitte Fundperson, Fundort und aktuellen Verwahrer mit.

Für die Aufnahme der eidesstattlichen Versicherung stehen nach vorheriger Terminvereinbarung der 24.07.2026 um 09:20 Uhr oder der 31.07.2026 um 11:00 Uhr zur Verfügung. Bitte bringen Sie Personenstandsurkunden und einen aktuellen Identitätsnachweis der Antragstellerin mit.

Mit freundlichen Grüßen

Im Auftrag

Melanie Krause

Justizbeschäftigte, Geschäftsstelle 63

Amtsgericht Mitte, Littenstraße 12–17, 10179 Berlin

Telefon 030 9023-1263 | Telefax 030 9023-2210

Diese Nachricht enthält keine gerichtliche Entscheidung.

Datei: emails/2026-06-24_ralf_lohse_verweigerung.eml

Von	Ralf Lohse <ralf.lohse@example.invalid>
An	Eva Lohse <eva.lohse@example.invalid>
Datum	Wed, 24 Jun 2026 19:03:00 +0200
Betreff	Re: Studiorechner Armin / Ihr Schreiben vom 22.06.2026

Eva,

ich gebe den Rechner nicht ohne Protokoll direkt heraus. Darauf liegen Kundendaten und Bearbeitungen, die ich für Armin gemacht habe. Ich habe ihn nach dem Warnsignal am NAS mitgenommen, damit nichts verloren geht. Verkauft oder zurückgesetzt habe ich nichts.

Ich bin bereit, das Gerät bei einem neutralen IT-Sachverständigen abzugeben. Dort sollen Seriennummer, Datenträger und Prüfsummen aufgenommen werden. Bis dahin schalte ich ihn nicht mehr ein. Meine Rechnungen und die Ordernamen meiner Retuschearbeiten kann ich der Kanzlei schicken.

Bitte lass mir bis Freitag einen konkreten Vorschlag mit Ort, Verwahrung und Kostentragung zukommen.

Ralf

--- Ursprüngliche Nachricht ---

Von: Eva Lohse <eva.lohse@example.invalid>

Gesendet: Montag, 22. Juni 2026 16:47

An: Ralf Lohse <ralf.lohse@example.invalid>

Betreff: Studiorechner Armin / Schreiben der Kanzlei

Ralf, anbei das Schreiben. Bitte nichts mehr am Rechner oder an den Konten ändern. Ich möchte eine dokumentierte Lösung.

Von	Andrea Lemke – Stadtparkasse Nachlassservice <nachlass@stadtparkasse-berlin.example.invalid>
An	Eva Lohse <eva.lohse@example.invalid>
Datum	Sat, 27 Jun 2026 08:44:00 +0200
Betreff	NL-6604-26 – Nachlasskonto Armin Lohse / Lastschriften und Legitimation

Sehr geehrte Frau Lohse,

der Sperrvermerk für Verfügungen ist seit dem 10.06.2026 gesetzt. Bestehende Lastschriftmandate werden dadurch nicht automatisch beendet. Für den 07.07.2026 ist eine Lastschrift der Galerieplattform über 89,00 EUR vorgemerkt; für den 15.07.2026 erwarten wir nach dem bisherigen Turnus 12,00 EUR für den Cloudspeicher.

Bitte teilen Sie uns schriftlich mit, ob einzelne Lastschriften zurückgegeben werden sollen. Beachten Sie, dass eine Rückgabe den Zugriff auf gespeicherte Inhalte beeinträchtigen kann. Die Bank kann die Vertragsfolgen nicht prüfen.

Eine Verfügung über Guthaben erfordert derzeit einen Erbnachweis oder eine von allen nachgewiesenen Berechtigten getragene Anweisung. Vollständige Salden und Buchungen erhalten Sie mit unserer gesonderten Auskunft.

Mit freundlichen Grüßen

Andrea Lemke

Nachlassservice, Durchwahl 030 869744-18

Stadtparkasse Berlin | Alexanderplatz 2 | 10178 Berlin

Datei: emails/2026-06-30_jana_lohse_nachfrage.eml

Von	Jana Lohse <jana.lohse@example.invalid>
An	Kanzlei Voll-Herzberg <kanzlei@voll-herzberg.example.invalid>
Datum	Tue, 30 Jun 2026 21:12:00 +0200
Betreff	Nachlass Papa – Zettel, Leica und Ordner Kindheitsbilder

Guten Abend Frau Dr. Voll-Herzberg,

ich möchte vor allem verhindern, dass Bilder aus meiner Kindheit verloren gehen oder öffentlich werden. Papa hatte mir 2021 gesagt, die Leica und meine Bilder seien später für mich. Über eine bestimmte Erbquote hat er mit mir nicht gesprochen.

Den Zettel kenne ich nur von Ralfs Foto. Ralf sagte am Telefon, er habe ihn im oberen Fach des Kameraschranks gefunden. Ich war am 4. Mai mit Eva im Atelier; da haben wir den Schrank nicht geöffnet. Bitte sorgen Sie dafür, dass das Original und die Rückseite fotografiert werden.

In Armins Ordnerstruktur hieß mein Bereich vermutlich Jana_Archiv oder Familie_1996_2012. Ich möchte bei einer Sichtung dabei sein, aber keine anderen Kundenbilder sehen. Die Leica kann bis zur Klärung bei Eva bleiben, wenn Seriennummer und Zustand festgehalten werden.

Ich bin am 2. Juli zwischen 14:00 und 17:00 Uhr telefonisch erreichbar.

Viele Grüße

Jana Lohse

Wolliner Straße 33, 10435 Berlin

Telefon 030 470219-62

Datei: csv/fristen_und_sicherung.csv

Datum

07.07.2026

Uhrzeit

12:00

Art

Vertrag

Vorgang

Galerieplattform Jahresabo

Verantwortlich

Eva Lohse

Quelle

Bankauskunft NL-6604-26

Status

Lastschrift vorgemerkt

Nächster Schritt

Bestand sichern und Widerruf entscheiden

Datum

09.07.2026

Uhrzeit

12:00

Art

gesetzte Frist

Vorgang

Bestätigung Sicherungstermin

Verantwortlich

Ralf Lohse

Quelle

Schreiben 07.07.2026

Status

offen

Nächster Schritt

Telefonische Rückfrage erst nach Fristablauf

Datum

13.07.2026

Uhrzeit

10:00

Art

Termin

Vorgang

Neutrale IT-Sicherung

Verantwortlich

Paul Nissen

Quelle

Protokoll Stück 18

Status

vorgeschlagen

Nächster Schritt

Anwesenheit und Verwahrung bestätigen

Datum

15.07.2026

Art

Vertrag

Vorgang

Cloudspeicher Abbuchung

Verantwortlich

Kanzlei

Quelle

Kontoauszug

Status

offen

Nächster Schritt

Kündigung erst nach Bestandssicherung

Datum

18.07.2026

Art

gesetzte Frist

Vorgang

Auskunft und Übergabe

Verantwortlich

Ralf Lohse

Quelle

Postausgang Stück 16

Status

zugestellt 24.06.2026

Nächster Schritt

Reaktion auswerten

Datum

22.07.2026

Art

Wiedervorlage

Vorgang

Nordfenster Erbnachweis

Verantwortlich

Marlene Voß

Quelle

E-Mail 25.06.2026

Status

Auszahlung gesperrt

Nächster Schritt

Zwischenanweisung abstimmen

Datum

31.07.2026

Art

Vertrag

Vorgang

Auftrag Ahlers

Verantwortlich

Eva Lohse

Quelle

Auftragsbestätigung

Status

Dateien unzugänglich

Nächster Schritt

Rückzahlung und Lieferung getrennt prüfen

Datum

31.07.2026

Art

Gericht

Vorgang

Eidesstattliche Versicherung

Verantwortlich

Eva Lohse

Quelle

Erbscheinsentwurf

Status

Termin offen

Nächster Schritt

Originale und Personenstand vollständig machen

Datum

03.08.2026

Art

intern

Vorgang

Original Notizzettel

Verantwortlich

Mina Duarte

Quelle

Stück 05

Status

nur Foto

Nächster Schritt

Rückseitenfoto und versiegelte Übergabe anfordern

Tabellenblatt: Inventar

ID	Position	Ort am Todestag	Ort aktuell	Wertansatz EUR	Quelle	Zugriff	Offene Frage	Stand
D-01	Studiorechner Mac Pro	Atelier Veteranenstraße	bei Ralf Lohse	2000	Kaufbeleg 2023	Ralf	Seriennummer und Datenträgerzustand	Sicherung offen
D-02	NAS mit 18,4 TB Bildarchiv	Atelier Servischrank	Atelier	4500	Inventur 14.02.2025	Passwort fehlt	Bestand und Rechteketten	Stromversorgung aktiv
D-03	Leica M10 mit Objektiv	Wohnung Kastanienallee	bei Eva	5200	Händlerauskunft 28.06.2026	Eva	Zuwendung an Jana	versiegelt
D-04	Agenturnor ar Nordfenster	Forderung	gesperrt	7840	Abrechnung NF-2026-0518	Agentur	Erbnachweis	fällig, nicht ausgezahlt
D-05	Bildrechte und Lizenzen	digital	teilweise unzugänglich		Ertragsdaten 2023 bis 2026	ungeklärt	Verkehrswert und Releases	Gutachten angefragt
A-01	Girokonto Stadtparkasse	Bank	gesperrt	34812.44	Bankauskunft 04.07.2026	Bank	laufende Lastschriften	bestätigt
A-02	Tagesgeld	Bank	gesperrt	12880.16	Bankauskunft 04.07.2026	Bank	keine	bestätigt
P-01	Bestattung	Verbindlichkeit	Rechnung bei Eva	-8940	Rechnung Bestattung Klose	Eva	Schlussrechnung offen	Anzahlung 4980,00 EUR
P-02	Auftrag Ahlers	mögliche Verbindlichkeit	offen	-2600	Auftragsbestätigung	Kanzlei	Lieferung oder Rückzahlung	noch keine Fälligkeit anerkannt

Tabellenblatt: Konten und Dienste

Dienst	Vertragspartner	Kundennummer	Kosten	Nächster Termin	Quelle	Zugang	Maßnahme
Cloudwerk Europe	Armin Lohse	CW-881402	12,00 EUR monatlich	15.07.2026	Bankauszug	Passwortsafe vermutet	Datenbestand vor Kündigung sichern
Galerieplattform	Armin Lohse	GP-204771	89,00 EUR jährlich	07.07.2026	Portal-Ausdruck	Ralf kennt Zugang	Zugriff protokollieren
Nordfenster Portal	Armin Lohse	NF-3318	keine Grundgebühr	22.07.2026	Agenturmail	Account im Lesemodus	Erbnachweis abstimmen
Stadtparkasse Onlinebanking	Armin Lohse	NL-6604-26	keine	deaktiviert	Bankauskunft	gesperrt	nur über Bank kommunizieren

Tabellenblatt: Belegstatus

Unterlage	Datum	Ablage	Vollständig	Quelle	Nächste Handlung
Testament Original	12.09.2021	Kanzleiresor Fach T	ja	Eva Lohse	Ablieferung koordinieren
Notizzettel	undatiert	nur Farbfoto	nein	Ralf Lohse	Original und Rückseite
Kaufbeleg Mac Pro	16.03.2023	Ordner Studio	ja	Eva Lohse	Seriennummer abgleichen
Model-Releases Hafenstadt	2019 bis 2025	NAS vermutet	teilweise	Nordfenster	fehlende zwei Dateien suchen
Vertrag Ahlers	11.01.2026	Mandantenordner	ja	Eva Lohse	Lieferumfang prüfen

Mandatsnotiz zum Erstgespräch

1. Anlass und Beteiligte

Eva Lohse erschien mit einem grauen Leitz-Ordner, der Sterbeurkunde, dem handschriftlichen Testament vom 12.09.2021, fünf Kontoauszügen und einem Ausdruck der Nachrichten ihres Schwagers Ralf Lohse. Armin Lohse arbeitete als selbstständiger Architektur- und Porträtfotograf. Das Atelier in der Veteranenstraße 12 wurde gemeinsam mit Ralf genutzt; Mietvertrag und Betriebskosten liefen allein auf Armin.

Aus Armins erster Ehe stammt die Tochter Jana Lohse, geboren am 27.11.1996. Eva und Armin heirateten am 24.08.2018. Ralf ist Armins älterer Bruder und übernahm gelegentlich Retusche und Datensicherung gegen Einzelhonorar. Eine Gesellschaft oder dauerhafte Rechteübertragung ist nicht schriftlich dokumentiert.

2. Akute Sicherungslage

Ralf nahm den Studiorechner am 08.05.2026 an sich. Er erklärte, nur dort lasse sich der verschlüsselte Passwortsafe öffnen. Eva besitzt den Schlüssel zum Atelier, nicht aber das Administratorpasswort. Das NAS steht weiterhin im verschlossenen Serverschrank; die Statusleuchte war nach Janas Foto vom 17.06.2026 noch aktiv.

Die Bildagentur Nordfenster hält Honorare von 7840,00 EUR zurück. Ein Hochzeitspaar verlangt bis 31.07.2026 die vertraglich zugesagten Dateien oder die Rückzahlung von 2600,00 EUR. Zwei Abonnements verlängern sich im Juli. Eine Löschung, Sortierung oder erneute Synchronisierung der Datenträger soll bis zur technischen Bestandsaufnahme unterbleiben.

3. Erbrechtliche Ausgangsdokumente

Das Testament vom 12.09.2021 bezeichnet Eva als Erbin und Jana als Empfängerin der Leica sowie der Bilder aus ihrer Kindheit. Ein undatiertes, nicht unterschriebenes Zettel mit dem Satz, Jana solle nicht leer ausgehen, lag nach Ralfs Angaben im Kameraschrank. Eva bestreitet nicht den Fund, kann aber weder Funddatum noch ursprüngliche Ablage bestätigen.

Die Mandantin möchte keine vorzeitige Festlegung zur Reichweite des Zettels. Zunächst sollen Originale, Handschrift, Fundkette und frühere Äußerungen rekonstruiert werden. Jana soll bei der Sicherung ihrer Kindheitsbilder beteiligt werden, ohne dass dadurch eine bestimmte Erbquote anerkannt wird.

4. Vereinbarter Arbeitsauftrag

Die Kanzlei fordert eine unveränderte Übergabe oder neutrale Spiegelung der Geräte, klärt den Stand des Erbscheinsverfahrens, strukturiert analoges und digitales Inventar und stimmt mit Nordfenster eine Zwischenverwahrung der Honorare ab. Rückfragen werden zunächst auf fehlende Tatsachen beschränkt.

Die Mandantin brachte einen Vorschuss von 1500,00 EUR per Überweisung auf das Geschäftskonto auf den Weg. Vollmacht und Identitätsprüfung wurden am selben Tag abgeschlossen. Wiedervorlage zur Reaktion Ralfs: 23.06.2026, 09:00 Uhr.

Mandantin	Eva Lohse, Kastanienallee 71, 10435 Berlin
Erblasser	Armin Lohse, geboren am 18.02.1967, verstorben am 03.05.2026
Besprechung	18.06.2026, 09:05 bis 10:42 Uhr, Besprechungsraum 2

Mandantin	Eva Lohse, Kastanienallee 71, 10435 Berlin
Bearbeitung	Dr. Susanne Voll-Herzberg; Protokoll: Rechtsanwaltsfachangestellte Mina Duarte

Gegenstand	Letzter sicherer Ort	Zugriff	Sofortfrage
Studiorechner	bei Ralf Lohse	Ralf	Herausgabe oder neutrale Sicherung
NAS mit Bildarchiv	Atelier Veteranenstraße	Passwort unbekannt	Stromversorgung und unveränderte Kopie
Notizbuch	Kameraschrank	Eva	Fundumstände dokumentieren
Cloud- und Galeriezugänge	Passwortsafe vermutet	ungeklärt	Vertragsbestand sichern

Chronologie und Belegstand

1. Zeitachse

2. Widerspruchsliste

Der Todestag ist in sämtlichen Arbeitsstücken verbindlich der 03.05.2026. Bei jeder späteren Datenbewegung ist deshalb zu prüfen, ob sie automatisch, durch Ralf oder durch einen weiteren Zugang ausgelöst wurde.

Ralf bezeichnet seine Tätigkeit abwechselnd als Sicherung, Retusche und Mitbearbeitung. Rechnungen belegen einzelne Retuscheaufträge, aber keine pauschale Übertragung des Archivs. Diese Tatsachen werden ohne rechtliche Vorfestlegung erhoben.

Stand	06.07.2026, 16:20 Uhr		
Grundsatz	Belegte Tatsachen, Parteibehauptungen und technische Annahmen werden getrennt geführt.		
Bearbeitung	Mina Duarte / Dr. Susanne Voll-Herzberg		
Datum und Uhrzeit	Vorgang	Quelle	Belegstatus oder offene Frage
12.09.2021	Eigenhändiges Testament	Original in Kanzleiresor	Papier und Unterschrift sichtbar; Auslegung offen
14.02.2025	Letzte bekannte Fotoarchiv-Inventur	Armins Ausdruck Ablage A-7	Bestand 18,4 TB; Folgestand fehlt
03.05.2026, 06:35 Uhr	Tod Armin Lohse	Sterbeurkunde S 1184/2026	belegt
04.05.2026, 21:18 Uhr	Änderungszeit verschlüsselter Container	Fundnotiz und Systemfoto	Ursache und Zeitzone prüfen
08.05.2026, etwa 18:10 Uhr	Ralf nimmt Studiorechner mit	Eva und Nachbarin Luise Henkel	Herausgabe streitig
14.05.2026	Hinweis auf Passwortsafe im Notizbuch	Fotoprotokoll Eva	Masterpasswort fehlt
02.06.2026	Nordfenster erstellt Abrechnung	Abrechnung NF-2026-0518	7840,00 EUR zurückgehalten
10.06.2026	Stadtsparkasse setzt Sperrvermerk	Bankmitteilung NL-6604-26	Saldo und Lastschriften bestätigt
18.06.2026	Mandatsaufnahme	Stück 01	Vollmacht liegt vor
20.06.2026	Voranfrage Nachlassgericht	E-Mail Geschäftsstelle	noch kein vollständiger Antrag
24.06.2026	Ralf lehnt Herausgabe ab	E-Mail 19:03 Uhr	eigene Bearbeitungsrechte behauptet
25.06.2026	Nordfenster fordert Erbnachweis	E-Mail 09:42 Uhr	Auszahlung weiter gesperrt
30.06.2026	Jana bittet um Beteiligung	E-Mail 21:12 Uhr	Leica und Kindheitsarchiv
05.07.2026	Galerieplattform-Ausdruck	PDF-Anlage	Zugriff durch Ralf zu protokollieren
06.07.2026	Akte technisch konsolidiert	Aktenvermerk	Spiegelung weiterhin offen

Persönliche Erklärung von Eva Lohse

1. Arbeit und Geräte meines Mannes

Armin bearbeitete seine Aufträge überwiegend im Atelier. Zu Hause standen nur ein älteres Notebook und zwei Sicherungsplatten. Der große Rechner, das NAS und die Leica M10 gehörten nach meiner Erinnerung ihm. Ralf arbeitete meist montags im Atelier und stellte Retuschestunden in Rechnung. Ich habe nie gehört, dass Armin ihm einen Anteil am gesamten Bildbestand geben wollte.

Am 4. Mai gegen 10:20 Uhr war ich mit Jana im Atelier. Der Rechner war ausgeschaltet, das NAS lief. Wir öffneten keine Dateien. Ralf kam gegen 11:00 Uhr und sagte, niemand dürfe den Server anfassen. Am 8. Mai bemerkte ich, dass der Rechner fehlte. Frau Luise Henkel aus dem Nachbaratelier sagte mir später, Ralf habe ihn am frühen Abend in einen silbernen Kombi geladen.

2. Testament, Leica und Notizzettel

Armin zeigte mir das Testament 2021 nach unserer Hochzeit. Er sagte, Jana solle ihre Kinderbilder und die Leica bekommen, weil beides für sie einen persönlichen Wert habe. Über eine Miterbenstellung Janas sprachen wir nicht. Ich möchte ihre Erinnerungsstücke nicht zurückhalten.

Den losen Zettel sah ich erstmals als Foto in Ralfs Nachricht vom 16. Mai. Die Rückseite ist auf dem Foto nicht zu sehen. Armins Handschrift erscheint mir ähnlich, doch die Zeile ist nicht unterschrieben. Ob der Zettel wirklich im Kameraschrank lag oder vorher in einem anderen Ordner, kann ich nicht bestätigen.

3. Laufende Aufträge und Konten

Nordfenster überwies üblicherweise zum 15. des Folgemonats. Armin führte die Serie Hafenstadt seit 2019. Die Hochzeit von Leonie und Moritz Ahlers fotografierte er am 25.04.2026; die Auswahl war noch nicht abgeschlossen. Auf seinem Kalender steht für den 5. Mai ein Termin zur Bildübergabe, der wegen seines Todes ausfiel.

Auf dem Girokonto liefen Ateliermiete, Cloudspeicher, Galerieplattform, Telefon und Versicherungen. Ich meldete den Todesfall am 9. Juni bei der Stadtparkasse. Mir ist wichtig, dass Daten nicht verloren gehen und dass niemand ohne Dokumentation Bilder löscht oder veröffentlicht.

4. Erklärung zur Vollständigkeit

Ich habe der Kanzlei alle Unterlagen übergeben, die ich in Wohnung und Atelier gefunden habe. Drei versiegelte Festplatten in einem Bankschließfach wurden mir von der Bank nur beschrieben, nicht ausgehändigt. Weitere Angaben ergänze ich, sobald der Atelierordner oder der Rechner zugänglich ist.

Berlin, 19. Juni 2026 Eva Lohse

Erklärende	Eva Lohse, Kastanienallee 71, 10435 Berlin
Aufgenommen	19.06.2026, 14:30 Uhr
Hinweis	Eigene Wahrnehmung und Mitteilungen Dritter sind kenntlich gemacht.

Stellungnahme zur Verwahrung des Studiorechners

1. Besitz und Sicherungszweck

Ich habe den Rechner am 8. Mai aus dem Atelier geholt, weil das NAS Warnmeldungen zeigte und Eva am 4. Mai vorgeschlagen hatte, Geräte einfach auszuschalten. Der Rechner steht seitdem in meinem Arbeitszimmer. Ich habe ihn nicht verkauft, geöffnet oder zurückgesetzt. Am 9. Mai erstellte ich mit einer vorhandenen Sicherungsroutine eine Prüfsumme der Systemplatte; die Protokolldatei kann ein neutraler Sachverständiger auslesen.

Ich bin bereit, das Gerät an einen gemeinsam ausgewählten IT-Sachverständigen zu übergeben. Eine direkte Übergabe an Eva lehne ich derzeit ab, weil Kundendaten, unveröffentlichte Porträts und meine eigenen Retuschedateien betroffen sind. Ich verlange keine Entscheidung über das Erbe, sondern eine geordnete Übergabe.

2. Eigene Arbeiten

Seit 2020 bearbeitete ich für Armin ausgewählte Serien. Abgerechnet wurden 52 Einzelaufträge; zwölf Rechnungen sind noch vorhanden. Bei den Ordnern RH-Retusche und Nordfenster-Auswahl stammen Masken, Farbprofile und mehrere Composings von mir. Ob daraus Rechte folgen, soll geprüft werden. Ich beanspruche nicht die Originalnegative oder Armins Kamera.

Der Zugriff auf die Galerieplattform am 5. Juli erfolgte, um eine angekündigte automatische Löschung nach Zahlungsrückstand zu prüfen. Ich habe einen Ausdruck erstellt und keine Bilder heruntergeladen. Das Passwort kannte ich aus früheren gemeinsamen Uploads.

3. Übergabevorschlag

Vorgeschlagen wird ein Termin beim Sachverständigen Paul Nissen, Torstraße 149, Berlin. Dort sollen Gehäuse, Seriennummer, Datenträger, Systemzeit und sichtbare Veränderungen protokolliert werden. Anschließend kann eine schreibgeschützte Arbeitskopie hergestellt werden. Eva, Jana und ich können je eine Vertrauensperson benennen.

Dieses Schreiben enthält keine Anerkennung einer Erbenstellung oder eines Zahlungsanspruchs. Ich bitte um Antwort bis 3. Juli 2026.

Ralf Lohse

Absender	Ralf Lohse, Schönhauser Allee 132, 10437 Berlin
Empfänger	Kanzlei Voll-Herzberg
Datum	26.06.2026
Bezug	Schreiben vom 22.06.2026; Nachlass Armin Lohse

Testament und loser Notizzettel

1. Eigenhändiges Testament vom 12.09.2021

Wörtliche Abschrift: Mein letzter Wille. Ich setze meine Ehefrau Eva zur Erbin ein. Jana soll die Leica und die Bilder aus ihrer Kindheit erhalten. Berlin, 12. September 2021. Armin Lohse.

Das Blatt ist einseitig in blauer Tinte beschrieben. Unterhalb der Unterschrift befinden sich keine Zusätze. Auf der Rückseite steht mit Bleistift lediglich die Notiz Karton 3, ohne Namenszeichen.

2. Loser Zettel

Wörtliche Abschrift des Fotos: Jana soll nicht leer ausgehen. Ralf weiß, wo die Archive liegen.

Das Foto zeigt ein etwa 9 mal 13 Zentimeter großes kariertes Blatt. Datum, Ort und Unterschrift sind auf der abgebildeten Vorderseite nicht erkennbar. Die rechte untere Ecke ist abgerissen. Eine Rückseitenaufnahme fehlt.

3. Fundkette

4. Offene Tatsachenfragen

Zu klären sind Papierherkunft, Schreibmittel, mögliche Rückseitenangaben, Ablageumgebung, frühere Fotos des Schrankes und die Frage, ob Armin den Satz Dritten gegenüber erläuterte. Die Akte enthält an dieser Stelle keine Festlegung zur erbrechtlichen Bedeutung.

Fund- und Verwahrakte		VH-26-0417-T	
Originaltestament		am 18.06.2026 von Eva Lohse übergeben, Umschlag beige	
Notizzettel		nur als Farbfoto vorhanden; Original nach Angabe Ralfs bei ihm	

Zeitpunkt	Person	Angabe	Beleg
14.05.2026	Ralf Lohse	Zettel im oberen Fach des Kameranstrangs gefunden	Nachricht an Eva ohne Übersichtsaufnahme
16.05.2026	Eva Lohse	erhält Foto über Messenger	Export liegt vor
18.06.2026	Kanzlei	fordert Original und Rückseitenfoto an	Postausgang 18.06.2026
26.06.2026	Ralf Lohse	Original liege in Klarsichthülle bei ihm	Stellungnahme Stück 04

Honorar-, Rechte- und Auftragsübersicht

1. Vertragsbestand

Armin Lohse wurde seit dem 01.04.2019 als selbstständiger Fotograf geführt. Nordfenster erhielt nicht ausschließliche Vertriebsrechte an den jeweils eingelieferten Serien. Die Originaldateien verblieben beim Fotografen. Abrechnungen erfolgten halbjährlich; Rückfragen zu Model-Releases und Sperrvermerken wurden über das Agenturportal geführt.

Die Agentur hat den Account am 25.05.2026 in einen Lesemodus versetzt. Seitdem wurden keine neuen Lizenzen freigegeben. Bereits geschlossene Lizenzen laufen weiter, sofern keine dokumentierte Beschränkung entgegensteht.

2. Offene Abrechnung

3. Ausstehende Unterlagen

Für die Auszahlung benötigt Nordfenster einen belastbaren Nachweis, wer die Forderung einziehen und Weisungen zu weiteren Lizenzen erteilen darf. Eine notarielle Vollmacht oder eine abgestimmte Zwischenanweisung aller nach Aktenlage Beteiligten kann geprüft werden; die Agentur entscheidet hiermit nicht über die Erbfolge.

Für die Dateien HAF-2147 und POR-0881 fehlen die lokal gespeicherten Release-PDFs. Im Portal liegen nur Vorschaubilder. Ohne Zugriff auf das Archiv ist nicht erkennbar, ob vollständige Unterlagen vorhanden sind.

4. Kundenanfrage Ahlers

Der Auftrag Hochzeit Ahlers wurde direkt mit Armin geschlossen und nicht über Nordfenster vermittelt. Auf Wunsch von Eva wurde lediglich geprüft, ob eine Sicherungskopie in der Agentur liegt. Das ist nicht der Fall. Nordfenster verfügt nur über zwölf ausgewählte Vorschaubilder ohne Downloadauflösung.

Aussteller	Bildagentur Nordfenster GmbH, Rechte- und Lizenzservice		
Vorgang	NF-2026-0518 / Armin Lohse		
Datum	02.07.2026		
Sachbearbeitung	Marlene Voß, Durchwahl 030 440781-24		
Serie oder Position	Lizenzvorgänge	Nettohonorar	Belegstatus
Hafenstadt 2024/2025	14	3200,00 EUR	Releases vollständig
Porträtarchiv Kulturszene	6	1400,00 EUR	zwei Releases nur digital
Ausstellungskatalog Bauhaus-Nord	1	3240,00 EUR	Sonderlizenz vom 18.03.2026
Summe	21	7840,00 EUR	Auszahlung ausgesetzt

Recherchevermerk zum digitalen Nachlass

1. Prüfgegenstände

Getrennt zu untersuchen sind die vertraglichen Positionen gegenüber Cloud- und Plattformanbietern, das Eigentum an Geräten, die tatsächliche Datenherrschaft, Urheber- und Bearbeitungsrechte sowie die Verwaltung einer noch nicht abschließend geklärten Erbfolge. Ein Zugang zu Daten beantwortet nicht automatisch die Frage, wer einzelne Bilder verwerten darf.

2. Rechtsprechungsanker

BGH, Urteil vom 12.07.2018, III ZR 183/17: Der Übergang eines Nutzungsvertrags über ein soziales Netzwerk ist nach den Grundsätzen der Universalsukzession zu beurteilen; digitale Kommunikationsinhalte werden nicht allein wegen ihres persönlichen Charakters aus dem Nachlass gelöst. Für die Akte ist zu prüfen, welche Plattformverträge Armin selbst geschlossen hat und welche Zugangsvoraussetzungen vertraglich dokumentiert sind.

BGH, Beschluss vom 27.08.2020, III ZB 30/20: Ein titulierte Zugangsrecht darf nicht durch eine bloße Datenkopie oder ein anderes Surrogat verkürzt werden. Der Anker betrifft die Erfüllung und Vollstreckung eines konkreten Titels; er ersetzt nicht die Feststellung, wer hier anspruchsberechtigt ist.

3. Normen- und Tatsachenkarte

4. Beweis- und Sicherungsbedarf

Vor einer materiellen Auswertung sollte ein Sachverständiger Seriennummern, Systemzeit, Datenträgerzustand, vorhandene Nutzerkonten, Protokolle und Prüfsummen festhalten. Eine forensische Kopie muss vom Arbeitszugriff getrennt werden. Aussagen über den Änderungszeitpunkt 04.05.2026 bleiben ohne Zeitzone- und Systemprüfung vorläufig.

Die Handakte soll bei jedem Rechtsprechungsanker zwischen amtlich geprüftem Entscheidungssatz, daraus gezogener Arbeitshypothese und noch ungeklärter Übertragbarkeit unterscheiden.

5. Mögliche Arbeitsprodukte

Je nach weiterer Tatsachenlage kommen ein Sicherungsprotokoll, eine abgestimmte Zwischenanweisung an Anbieter, ein Erbscheinsantrag, ein außergerichtliches Herausgabe- und Auskunftsverlangen sowie ein gerichtlicher Sicherungsantrag in Betracht. Auswahl und Antragstext bleiben bis zur Klärung von Erbenstellung, Besitzgrund und Dringlichkeit offen.

Bearbeiterin	Dr. Susanne Voll-Herzberg		
Stand	03.07.2026		
Zweck	Arbeitsgrundlage; keine Vorfestlegung streitiger Tatsachen		
Quellenstatus	Entscheidungstexte in der Handakte gegengeprüft		
Thema	Normenanker	Benötigte Tatsache	Gegenposition
Vertragsübergang Plattform	Paragraf 1922 BGB	Vertragspartner, Kontotyp, Bedingungen	höchstpersönliche oder lizenzbezogene Beschränkung

Thema	Normenanker	Benötigte Tatsache	Gegenposition
Nachlassbesitz und Auskunft	Paragrafen 2018, 2027 BGB	Besitzgrund und Eigenrechtsbehauptung Ralfs	bloße Verwahrung oder eigenes Recht
Verwaltung bei mehreren Berechtigten	Paragrafen 2038, 2039 BGB	Erbenstellung und Maßnahmeart	notwendige Sicherung versus Verwertung
Urheberrecht	Paragrafen 28, 64 UrhG	Urheberschaft, Bearbeitungsanteile, Verträge	eigene Miturheberschaft oder Nutzungsrecht
Kundendaten	Vertrags- und Persönlichkeitsrechte	Auftragszweck, Releases, Löschbegehren	Aufbewahrung zur Vertragsabwicklung

Erbscheinsantrag – Arbeitsentwurf

1. Antrag

Frau Eva Lohse, geboren am 06.07.1969, Kastanienallee 71, 10435 Berlin, beabsichtigt zu beantragen, ihr aufgrund des eigenhändigen Testaments des Erblassers vom 12.09.2021 einen Erbschein zu erteilen, der sie als Alleinerbin ausweist.

Der Antrag wird erst nach persönlicher Aufnahme der eidesstattlichen Versicherung und abschließender Prüfung der abzuliefernden Originale eingereicht.

2. Tatsachengrundlage

Der Erblasser war deutscher Staatsangehöriger und hatte seinen letzten gewöhnlichen Aufenthalt in Berlin. Er war seit dem 24.08.2018 mit der Antragstellerin verheiratet. Aus erster Ehe stammt die Tochter Jana Lohse. Weitere Abkömmlinge sind nach Angaben der Antragstellerin nicht vorhanden.

Das Testament vom 12.09.2021 ist vollständig handschriftlich verfasst, datiert und unterschrieben. Es enthält außerdem eine Zuwendung der Leica und der Kindheitsbilder an Jana. Die rechtliche Einordnung dieser Zuwendung wird mit dem Antrag nicht vorweggenommen.

3. Loser Notizzettel und Beteiligung

Ein undatiertes, nicht unterschriebenes Zettel mit den Sätzen Jana soll nicht leer ausgehen und Ralf weiß, wo die Archive liegen, ist bislang nur als Foto vorhanden. Das Original wurde von Ralf Lohse angefordert. Die Antragstellerin legt den Vorgang offen und regt an, Jana und Ralf zum Fund und zu früheren Äußerungen anzuhören.

Jana hat mit E-Mail vom 30.06.2026 erklärt, sie wolle die Reichweite der Zuwendung prüfen lassen. Eine eigene Erbenstellung ist damit weder anerkannt noch abschließend bestritten; die Entscheidung bleibt dem Verfahren vorbehalten.

4. Anlagen und noch fehlende Nachweise

5. Interne Freigabepunkte

Vor Versand sind örtliche Zuständigkeit, Personenstand, Originalablieferung, Antragstenor und die Frage zu prüfen, ob eine ergänzende Darstellung der Vermächtnisse erforderlich ist. Der Entwurf enthält keine Quote für Jana und keinen gemeinschaftlichen Erbscheinsantrag.

An	Amtsgericht Mitte – Nachlassgericht, Littenstraße 12–17, 10179 Berlin
Nachlasssache	Armin Lohse, verstorben am 03.05.2026
Gerichtszeichen	63 VI 948/26
Entwurfsstand	07.07.2026; noch nicht unterzeichnet oder eingereicht

Anlage	Unterlage	Status
A 1	Sterbeurkunde S 1184/2026	beglaubigte Abschrift vorhanden
A 2	Heiratsurkunde E 684/2018	beglaubigte Abschrift vorhanden
A 3	Testament vom 12.09.2021	Original im Kanzleiresor
A 4	Foto des losenzettels	vorhanden; Original fehlt
A 5	Geburtsurkunde Jana Lohse	angefordert

Anlage	Unterlage	Status
A 6	Eidesstattliche Versicherung	Termin noch abzustimmen

Aufforderung zur neutralen Datensicherung – Entwurf

1. Sicherungstermin

Sehr geehrter Herr Lohse, unsere Mandantin stimmt einer neutralen technischen Sicherung grundsätzlich zu. Sie schlägt den 13.07.2026 um 10:00 Uhr im Sachverständigenbüro Nissen, Torstraße 149, Berlin, vor. Bitte bestätigen Sie bis 09.07.2026, ob Sie den Rechner samt Netzteil, externen Datenträgern und vorhandenen Zugangshinweisen unverändert dorthin bringen.

2. Übergabe- und Prüfprotokoll

Vor dem Einschalten sollen Hersteller, Modell, Seriennummer, Gehäusesiegel, angeschlossene Datenträger und aktuelle Verwahrung fotografisch protokolliert werden. Danach sollen Systemzeit, Benutzerkonten und Datenträger lediglich lesend erfasst und Prüfsummen einer vollständigen Kopie gebildet werden. Jede Person erhält das unterschriebene Protokoll; die Originalhardware verbleibt bis zu einer Vereinbarung versiegelt beim Sachverständigen.

3. Bis dahin einzuhaltende Maßnahmen

4. Offene Rechtspositionen

Die Teilnahme an der Sicherung enthält weder ein Anerkenntnis einer Erbenstellung noch eine Entscheidung über Eigentum, Urheberrechte oder Vergütung. Entsprechendes gilt für Ihre behaupteten Bearbeitungsanteile. Diese Punkte werden nach Sichtung der Originalunterlagen getrennt behandelt.

Mit freundlichen Grüßen Dr. Susanne Voll-Herzberg Rechtsanwältin und Fachanwältin für Erbrecht
Anlage: Entwurf Übergabeprotokoll

Empfänger	Herrn Ralf Lohse, Schönhauser Allee 132, 10437 Berlin
Datum	07.07.2026
Bezug	Ihre Stellungnahme vom 26.06.2026
Versand	noch nicht freigegeben
Maßnahme	Umfang
Keine Änderung	kein Start, Update, Löschen, Umbenennen oder Synchronisieren
Keine Verwertung	keine Veröffentlichung, Lizenzierung oder Weitergabe von Bildern
Zugangsprotokoll	vorhandene Logdateien und Portalhistorien nicht bereinigen
Unterlagen	Rechnungen und Absprachen zu eigenen Retuscharbeiten beifügen

Fristen- und Wiedervorlagenblatt

1. Laufende Termine

2. Kontrollvermerke

Der Eintrag zur Ausschlagungsfrist wird nicht als abgelaufen behandelt, solange Zugang, Berufungsgrund und mögliche Kenntniswechsel nicht vollständig dokumentiert sind. Ein eigener Fristenvermerk wird nach Eingang der Eröffnungsmitteilung erstellt.

Postausgang vom 07.07.2026 ist erst nach dokumentierter anwaltlicher Freigabe auszulösen.
Zustellungsnachweise werden als PDF und E-Mail-Datei zur Akte genommen.

Stand	07.07.2026, 08:15 Uhr
Kalenderführung	Mina Duarte; Vier-Augen-Kontrolle durch Dr. Voll-Herzberg
Hinweis	Gesetzliche, vertragliche und interne Termine sind getrennt gekennzeichnet.

Datum / Uhrzeit	Art	Vorgang	Verantwortlich	Status und nächste Handlung
07.07.2026, 12:00	vertraglich	Galerieplattform Jahresabo 89,00 EUR	Eva / Bank	Lastschrift widersprechen oder Vertragsinhaber klären
09.07.2026, 12:00	gesetzt	Bestätigung Sicherungstermin	Ralf	Entwurf Stück 09 nach Freigabe versenden
13.07.2026, 10:00	vorgeschlagen	IT-Sicherung	Nissen / Beteiligte	Raum und Verwahrung bestätigen
15.07.2026	vertraglich	Cloudspeicher 12,00 EUR	Kanzlei	Bestand vor Kündigung sichern
18.07.2026	gesetzt	Auskunft und Übergabe Ralf	Ralf	Zugangsnachweis prüfen
22.07.2026	Wiedervorlage	Nordfenster Erbnachweis	Marlene Voß	Zwischenanweisung abstimmen
31.07.2026	vertraglich	Auftrag Ahlers	Eva	Originalvertrag und Rückzahlungsrisiko prüfen
31.07.2026	gerichtlich vorbereitet	Eidesstattliche Versicherung	Eva	Termin und Originale koordinieren
03.08.2026	intern	Fundkette Notizzettel	Kanzlei	Rückseitenfoto und Original anmahnen

Klageentwurf wegen Auskunft und Herausgabe

1. Vorläufige Anträge

Der Beklagte wird verurteilt, Auskunft darüber zu erteilen, welche Geräte und Datenträger des verstorbenen Armin Lohse er seit dem 03.05.2026 an sich genommen, wohin er sie verbracht, wann er sie eingeschaltet und welche Dateien oder Zugänge er seitdem genutzt, kopiert oder verändert hat.

Der Beklagte wird verurteilt, den Studiorechner einschließlich Netzteil und der bei der Wegnahme verbundenen Datenträger an einen gerichtlich zu bestimmenden Verwahrer herauszugeben, hilfsweise die technische Bestandsaufnahme und vollständige schreibgeschützte Sicherung durch einen unabhängigen Sachverständigen zu dulden.

Der genaue Herausgabeantrag ist nach Klärung von Geräteidentität, Besitzgrund und Erbenstellung zu fassen. Ein Antrag auf Herausgabe sämtlicher Zugangsdaten wird nicht pauschal gestellt, solange eigene oder fremde Konten nicht getrennt sind.

2. Sachverhalt

Armin Lohse verstarb am 03.05.2026. Der Beklagte nahm am 08.05.2026 den Studiorechner aus dem gemeinsam genutzten Atelier. Die Nachbarin Luise Henkel beobachtete das Verladen. Auf Aufforderung erklärte der Beklagte, das Gerät diene der Datensicherung und enthalte eigene Retuscharbeiten. Er bot später eine neutrale Spiegelung an, gab das Gerät aber nicht heraus.

Der Rechner bildet zusammen mit dem im Atelier verbliebenen NAS einen Teil des Bildarchivs. Mehrere laufende Kunden- und Agenturvorgänge lassen sich ohne geordnete Sicherung nicht abschließen. Ein verschlüsselter Container weist nach bisherigem Foto ein Änderungsdatum nach dem Tod auf; Ursache und Aussagekraft sind streitig.

3. Beweisangebote

4. Rechtliche Arbeitsfragen

Zu prüfen sind insbesondere Herausgabe und Auskunft aus erbrechtlichem Besitzrecht, Eigentum, Besitzschutz sowie die Auswirkungen einer ernsthaften Eigenrechtsbehauptung des Beklagten. Paragraphen 2018 und 2027 BGB werden erst nach Feststellung des Besitzgrunds abschließend eingeordnet. Urheber- oder Bearbeitungsrechte können den Umgang mit Dateien beeinflussen, beantworten aber nicht ohne Weiteres die Eigentumsfrage am Gerät.

5. Einreichungssperre

Vor Einreichung fehlen Erbnachweis, Kaufbeleg mit Seriennummer, Zuständigkeitsprüfung, letzte Fristsetzung und Entscheidung, ob die neutrale Sicherung außergerichtlich zustande kommt. Der Entwurf darf ohne erneute anwaltliche Freigabe nicht versandt werden.

Gericht	Zuständiges Zivilgericht in Berlin; Zuständigkeit vor Einreichung zu prüfen
Klägerseite	Eva Lohse; Aktivlegitimation abhängig vom Erbnachweis
Beklagter	Ralf Lohse, Schönhauser Allee 132, 10437 Berlin
Entwurfsstand	08.07.2026; nicht eingereicht

Tatsache	Beweismittel	Fundstelle
Wegnahme am 08.05.2026	Zeugin Luise Henkel	Ateliernachbarin, Veteranenstraße 10
Herausgabeverweigerung	E-Mail Ralf vom 24.06.2026	E-Mail-Ordner
Gerätezuordnung	Kaufbeleg und Anlageverzeichnis	Ordner Studio 2023
Datenzustand	Sachverständigengutachten	nach neutraler Sicherung
Laufende Aufträge	Nordfenster-Abrechnung und Vertrag Ahlers	Stück 06 / Mandantenordner

Auftrag zur Bewertung des fotografischen Archivs

1. Bewertungsgegenstand

Zu erfassen sind bestehende Honorarforderungen, laufende Lizenzverträge, historische Serien, unveröffentlichte Aufnahmen und die wirtschaftliche Verwertbarkeit der zugehörigen Metadaten und Releases. Gerätewerte werden getrennt behandelt. Persönliche Erinnerungsbilder und nicht verwertbare Kundendaten erhalten keinen pauschalen Marktwert.

2. Vorläufige Ertragsdaten

3. Werttreiber und Abschläge

Bitte weisen Sie Serien, Rechteketten, Exklusivität, Restlaufzeiten, wiederkehrende Lizenznehmer und dokumentierte Sperrvermerke aus. Abschläge sollen für fehlende Model-Releases, unsichere Urheberschaft einzelner Bearbeitungen, technische Dubletten, Kundengeheimnisse und absehbar sinkende Nachfrage getrennt begründet werden.

Die Bandbreite soll auf nachvollziehbaren Szenarien beruhen. Ein bloßes Vielfaches des letzten Jahresumsatzes reicht nicht. Noch offene Honorare sind als Forderungen gesondert auszuweisen, damit keine Doppelzählung mit künftigen Erträgen entsteht.

4. Fehlende Daten

Das vollständige Archiv ist derzeit nicht zugänglich. Das Angebot soll daher eine erste Sichtungsstufe nach neutraler Datensicherung und eine zweite Bewertungsstufe nach Rechteprüfung vorsehen. Bis dahin bleiben alle Zahlen Arbeitswerte.

Adressat		Dipl.-Kfm. Johanna Rickert, Sachverständigenbüro Bildwerte		
Datum		09.07.2026		
Stichtag		03.05.2026		
Auftrag		Angebot und Datenanforderung; keine Wertfestlegung		
Jahr	Nordfenster netto	Direktaufträge netto	Gesamt	Quelle
2023	12940,00 EUR	28600,00 EUR	41540,00 EUR	EÜR und Agenturabrechnungen
2024	11480,00 EUR	24120,00 EUR	35600,00 EUR	EÜR; zwei Stornos
2025	10220,00 EUR	19600,00 EUR	29820,00 EUR	EÜR; längere Erkrankung
2026 bis Tod	7840,00 EUR	6400,00 EUR	14240,00 EUR	teilweise offen

Arbeitsvermerk zur Testamentsauslegung

1. Urkundentexte

Testament 2021: Ich setze meine Ehefrau Eva zur Erbin ein. Jana soll die Leica und die Bilder aus ihrer Kindheit erhalten.

Loser Zettel: Jana soll nicht leer ausgehen. Ralf weiß, wo die Archive liegen. Auf dem Foto sind Datum und Unterschrift nicht erkennbar.

2. Form- und Auslegungsfragen

3. Beweismittel und Gegenpositionen

Eva schildert eine klare Zuwendung konkreter Erinnerungsstücke. Jana versteht den späteren Satz als Hinweis auf eine weitergehende Beteiligung. Ralf kann zum Fund und zu Gesprächen mit Armin befragt werden, verfolgt zugleich eigene Interessen am Archiv. Die Angaben sind daher nach Entstehungszeit, Nähe zum Erblasser und möglicher Eigenbetroffenheit zu würdigen.

Der Vermerk legt kein Ergebnis fest. Er soll die Anhörung vorbereiten und verhindern, dass die Frage nach dem Eigentum am Rechner mit der Auslegung der Zuwendung an Jana vermischt wird.

4. Nächste Beweisschritte

Original des Zettels versiegelt übernehmen, Vorder- und Rückseite farbgetreu erfassen, Umschlag und Fundort fotografieren, Jana und Ralf getrennt zu konkreten Äußerungen befragen und die Ordner mit Kindheitsbildern lediglich inventarisieren. Eine Auswahl oder Übergabe erfolgt erst nach dokumentierter Rechtsgrundlage.

Stand	09.07.2026	
Bearbeitung	Dr. Susanne Voll-Herzberg	
Methodik	Wortlaut, Form, Errichtungsumstände und spätere Belege getrennt erfassen	

Frage	Benötigter Anknüpfungspunkt	Beleg
Eigenständige Verfügung?	vollständiges Original, Eigenhändigkeit, Unterschrift	Original des Zettels fehlt
Auslegung des Testaments?	im Wortlaut angedeuteter Zuwendungsgegenstand	Leica und Kindheitsbilder genannt
Umfang der Bilder?	Ablage, Auswahlpraxis, Äußerungen Armins	Ordnerstruktur und Zeugen offen
Rolle Ralfs?	Hinweisgeber, Verwahrer oder Bedachter	nur Satz zum Archiv
Zeitliche Einordnung?	Papier, Tinte, Fundumstände	bisher nur Schätzung 2025

Kosten- und Vorschussübersicht

1. Zeitaufwand

2. Auslagen und Vorschuss

3. Gerichtliche Wertfragen

Für ein Erbscheinsverfahren wird der Geschäftswert erst nach geordnetem Nachlassinventar festgelegt. Für Auskunft und Sicherung des Rechners sind wirtschaftliches Interesse, Gerätewert, Archivzugang und Umfang der Anträge zu unterscheiden. Die Tabelle enthält deshalb keine endgültige Gerichts- oder Anwaltsgebühr.

4. Freigabevermerk

Der Entwurf ist der Mandantin mit einer Erläuterung der noch nicht beauftragten Fremdkosten vorzulegen. Eine Beauftragung des Sachverständigen erfolgt erst nach schriftlicher Kostenfreigabe.

Geprüft am 10.07.2026 um 16:05 Uhr: Mina Duarte Anwaltlich freigegeben: Dr. Susanne Voll-Herzberg

Mandat	Eva Lohse wegen Nachlass Armin Lohse
Stand	10.07.2026
Abrechnung	Stundenvereinbarung für außergerichtliche Tätigkeit; gerichtliche Tätigkeiten nach gesonderter Prüfung

Datum	Tätigkeit	Bearbeiter	Zeit	Nettobetrag
18.06.2026	Erstgespräch und Aktenanlage	Dr. Voll-Herzberg	1:37 h	323,33 EUR
19.06.2026	Erklärung Eva, Belegsartierung	Dr. Voll-Herzberg / Duarte	1:25 h	241,67 EUR
22.06.2026	Sicherungsschreiben an Ralf	Dr. Voll-Herzberg	0:55 h	183,33 EUR
03.07.2026	Rechtsprechungs- und Providerprüfung	Dr. Voll-Herzberg	1:48 h	360,00 EUR
07.07.2026	Erbscheins- und Übergabeentwürfe	Dr. Voll-Herzberg	2:20 h	466,67 EUR
Summe			8:05 h	1575,00 EUR

Position	Betrag	Status
Dokumentenpauschale und Post	28,40 EUR	vorläufig
Bankauskunft	18,00 EUR	bezahlt
IT-Sachverständiger	850,00 bis 1450,00 EUR	Angebot angefordert
Vorschuss Mandantin	1500,00 EUR	Eingang 19.06.2026
Zwischensaldo netto ohne Fremdkosten	121,40 EUR	nach Verrechnung Vorschuss

Telefonnotiz

1. Mitteilung

Frau Lohse rief aus dem Auto an. Sie hatte unmittelbar zuvor Frau Luise Henkel im Nachbaratelier getroffen. Frau Henkel wolle schriftlich bestätigen, dass Ralf am 8. Mai gegen 18:10 Uhr den Studiorechner und eine schwarze Festplattentasche in seinen Wagen getragen habe. Sie könne die Uhrzeit wegen eines Parkscheins und einer eigenen Nachricht an ihren Mann eingrenzen.

Die Mandantin fand außerdem im Handschuhfach ihres verstorbenen Mannes einen Parkbeleg vom 27.04.2026 und einen Zettel mit der Aufschrift Ahlers Auswahl 214–389, Export nach Freigabe. Sie soll beide Stücke nicht beschriften, sondern in einer Klarsichthülle getrennt aufbewahren.

2. Vereinbarung

Frau Lohse bringt die Unterlagen am 02.07.2026 um 08:30 Uhr ins Sekretariat. Frau Henkel wird nicht zu einer rechtlichen Bewertung befragt; erbeten werden nur eigene Wahrnehmung, Datum, Uhrzeit, Gegenstände und Erkennbarkeit der Person. Ein Formular wird nicht vorgegeben.

3. Wiedervorlage

02.07.2026, 10:00 Uhr: Eingang und Scan kontrollieren. 04.07.2026: Rückmeldung Frau Henkel. Keine Nachricht an Ralf vor Eingang der Zeugenerklärung, damit die Schilderungen nicht aufeinander abgestimmt werden.

Handschriftlicher Randvermerk Dr. Voll-Herzberg, 12:18 Uhr: Bitte außerdem klären, ob die Festplattentasche auf den Fotos vom Atelier zu sehen ist.

Anruf	01.07.2026, 11:47 bis 12:03 Uhr
Anruferin	Eva Lohse, Mobilnummer in Stammdaten
Aufgenommen	Mina Duarte
Ort	Mandantin nach eigener Angabe im geparkten Fahrzeug, Gleimstraße

Vollmacht und Postausgangsnachweis

1. Vollmacht

Eva Lohse bevollmächtigt die Kanzlei Voll-Herzberg, sie außergerichtlich und gerichtlich in der Nachlasssache Armin Lohse zu vertreten, Erklärungen entgegenzunehmen, Akteneinsicht zu beantragen, Auskünfte bei Gerichten, Banken, Vertragspartnern und Verwahrern einzuholen sowie Sicherungs- und Herausgabeansprüche geltend zu machen. Verfügungen über Geld oder Nachlassgegenstände und Vergleichsabschlüsse bedürfen einer gesonderten ausdrücklichen Freigabe.

Untervollmacht darf nur an Berufsträger und zur Terminvertretung erteilt werden. Originalunterlagen sind gegen Empfangsbestätigung herauszugeben. Die Vollmacht gilt bis zum schriftlichen Widerruf.

Berlin, 18.06.2026 Eva Lohse Dr. Susanne Voll-Herzberg, Vollmacht angenommen

2. Postausgang

3. Kanzleivermerk

Das Original der Vollmacht liegt in Fach 26-ERB-0417/V. Der Rückschein wurde am 24.06.2026 elektronisch abgerufen. Die gesetzte Frist ist im Fristenkalender mit Vorfrist eingetragen.

Mandantin	Eva Lohse			
Unterzeichnung	Berlin, 18.06.2026, 10:51 Uhr			
Identitätsprüfung	Personalausweis im Original eingesehen; Kopie mit Einwilligung zur Handakte			
Postausgang	22.06.2026, Einschreiben und signierte Nachricht			

Zeit	Empfänger	Dokument	Kanal	Nachweis
22.06.2026, 16:42	Ralf Lohse	Sicherungs- und Herausgabeverlangen	Einwurf-Einschreiben	Sendungsnummer RR 681 204 995 DE
22.06.2026, 16:47	Ralf Lohse	PDF desselben Schreibens	E-Mail	Serverprotokoll gespeichert
23.06.2026, 09:12	Eva Lohse	Abschrift und Fristenblatt	Mandantenportal	Abruf 23.06.2026, 10:03
25.06.2026, 11:20	Nordfenster	Vollmacht und Sterbeurkunde	verschlüsselte E-Mail	Empfang 11:27 bestätigt

Nachlassauskunft und Buchungsübersicht

1. Legitimation und Konten

Auf Grundlage der Sterbeurkunde und der von Eva Lohse vorgelegten Vollmacht teilen wir den derzeit freigegebenen Kontenstand mit. Verfügungen bleiben bis zum Erbnachweis oder einer abgestimmten Legitimation der Berechtigten gesperrt. Diese Auskunft enthält keine Feststellung der Erbfolge.

2. Buchungen nach dem Tod

3. Vollmachten und Onlinezugang

Eva Lohse war nicht als Kontobevollmächtigte registriert. Für Ralf Lohse besteht keine Bankvollmacht. Ein Onlinebanking-Zugang wurde am 10.06.2026 deaktiviert; der letzte erfolgreiche Login war am 30.04.2026 um 08:14 Uhr. Fehlversuche am 05.05.2026 und 06.05.2026 werden im Sicherheitsprotokoll geführt, ohne dass die Bank die handelnde Person bestimmen kann.

4. Anlagen

Beigefügt sind Umsatzübersicht 01.04.2026 bis 04.07.2026, Lastschriftwiderrufsformular und Schließfachbedingungen. Vollständige Zehnjahresauszüge werden nach weiterer Legitimation gegen 96,00 EUR Archivkosten bereitgestellt.

Stadtparkasse Berlin Andrea Lemke, Nachlassservice Jörg Peters, Teamleitung

Institut	Stadtparkasse Berlin, Nachlassservice		
Vorgang	NL-6604-26		
Datum	04.07.2026		
Sachbearbeitung	Andrea Lemke, Durchwahl 030 869744-18		

Produkt	IBAN / Nummer	Saldo 03.05.2026	Status
Girokonto	DE46 1005 0000 0271 9447 10	34812,44 EUR	Sperrvermerk seit 10.06.2026
Tagesgeld	DE19 1005 0000 0398 1142 55	12880,16 EUR	keine Bewegung seit Tod
Schließfach	Fach 4417	Inhalt nicht bewertet	versiegelt; Öffnung nur mit Legitimation

Datum	Empfänger oder Auftraggeber	Betrag	Buchungstext	Status
05.05.2026	Atelierverwaltung Nordhof	-1180,00 EUR	Miete Mai	ausgeführt
07.05.2026	Cloudwerk Europe	-12,00 EUR	Speicherpaket	ausgeführt
15.05.2026	Galerieplattform	-89,00 EUR	Jahresabo	ausgeführt
02.06.2026	Nordfenster	+0,00 EUR	Auszahlung zurückgestellt	Vormerkung ohne Wertstellung
07.07.2026	Galerieplattform	-89,00 EUR	erneute Lastschrift	vorgemerkt; Widerruf möglich

Übergabe- und Sicherungsprotokoll – Entwurf

1. Anwesende und Rollen

2. Äußerer Zustand

3. Technische Sicherung

Das Gerät wird erst nach Dokumentation und Einigung über den Sicherungsweg eingeschaltet. Schreibblocker, verwendete Software, Systemzeit, Zeitzone, erkannte Datenträger, Hashverfahren und Prüfsummen sind vollständig einzutragen. Eine Arbeitskopie und eine unveränderte Beweiskopie werden getrennt gekennzeichnet.

4. Verwahrung

Nach Abschluss werden Originalgerät und Beweiskopie manipulationssicher verpackt. Siegelnummer, Verwahrt, Zugangsberechtigte und jede spätere Öffnung sind festzuhalten. Die Beteiligten erhalten je eine unterzeichnete Ausfertigung; die Kanzlei erhält keine Passwörter zu privaten Drittaccounts ohne gesonderte Freigabe.

Termin	13.07.2026, 10:00 Uhr		
Ort	Sachverständigenbüro Nissen, Torstraße 149, 10119 Berlin		
Vorgang	Studiorechner Armin Lohse		
Status	Leeres Protokoll mit vorbefüllten Prüffeldern		

Name	Rolle	Ankunft	Unterschrift
Paul Nissen	IT-Sachverständiger und Verwahrer		
Eva Lohse	Mandantin		
Ralf Lohse	bisheriger Besitzer		
Mina Duarte	Kanzleizeugin		

Prüfpunkt	Feststellung	Foto / Anlage
Hersteller, Modell, Seriennummer		P-1
Gehäuse, Schrauben, Siegel		P-2 bis P-4
Netzteil und Kabel		P-5
Externe Datenträger		P-6 ff.
Transportbehälter		P-7

Datenträger	Kapazität	Hashverfahren	Prüfsumme	Zielmedium
Systemplatte		SHA-256		
externe Platte 1		SHA-256		
weitere		SHA-256		

Datei

PDF-Anhang: pdfs/galerieplattform_kontoauszug_screenshot.pdf

Kontoübersicht Armin Lohse

Abruf: 05.07.2026, 17:33 Uhr

Abrufender: Ralf Lohse, nach eigener Angabe

Account: armin.lohse.fotografie

Modus: Browserausdruck; keine Echtheitsbestätigung des Anbieters

1. Kontostand

Feld	Wert
Guthaben	212,40 EUR
Tarif	Portfolio Pro
Nächste Abrechnung	07.07.2026, 89,00 EUR
Speicherbelegung	184,6 GB von 250 GB
Letzter Upload	02.05.2026, 23 Dateien
Letzte Anmeldung	05.07.2026, 17:29 Uhr

2. Letzte Alben

Album	Dateien	Status	Letzte Änderung
Ahlers Hochzeit Auswahl	389	privat	02.05.2026
Hafenstadt Lieferung	23	Agenturfreigabe	02.05.2026
Jana Archiv Vorschau	62	privat	14.02.2025

3. Hinweis

Der Ausdruck belegt den angezeigten Kontostand zum Abrufzeitpunkt, nicht die Berechtigung des Abrufenden. Eine Sicherung von Inhalten wurde nach Ralfs Angabe nicht vorgenommen. Anbieterprotokolle sind gesondert anzufordern.

Datei

PDF-Anhang: pdfs/kontosperrvermerk_stadtsparkasse.pdf

Sperr- und Buchungsvermerk

Vorgang: NL-6604-26

Kontoinhaber: Armin Lohse, geboren am 18.02.1967

Sterbetag: 03.05.2026

Ausdruck: 27.06.2026, 08:41 Uhr

1. Kontostatus

Das Girokonto DE46 1005 0000 0271 9447 10 weist zum Todestag 34812,44 EUR aus. Seit 10.06.2026 besteht ein Sperrvermerk für Einzelverfügungen. Automatische Lastschriften werden gesondert überwacht.

2. Vorgemerkte Lastschriften

Datum	Empfänger	Betrag	Mandatsreferenz	Status
07.07.2026	Galerieplattform	89,00 EUR	GP-204771	vorgemerkt
15.07.2026	Cloudwerk Europe	12,00 EUR	CW-881402	nach Turnus erwartet

3. Legitimationshinweis

Diese Bescheinigung bestätigt nur den bankinternen Sperrstatus. Sie enthält keine Aussage zur Erbfolge.
Ansprechpartnerin: Andrea Lemke, Nachlassservice, Durchwahl 030 869744-18.

Datei

PDF-Anhang: pdfs/nachlassverzeichnis_entwurf_handschrift_abschrift.pdf

Abschrift handschriftlicher Nachlassnotizen

Fundort: Schreibtisch Wohnung Kastanienallee 71

Funddatum: 12.06.2026

Übergeberin: Eva Lohse

Original: Umschlag VH-0417-07

1. Wörtliche Einträge

Randwort	Wortlaut	Bemerkung zum Schriftbild
Leica	für Jana, mit 35er Objektiv und Lederriemen	blaue Tinte
Kinderbilder	Jana Ordner komplett, keine Kundenfotos	gleiche Tinte
Cloud	Passwort im roten Buch, nicht bei Bank	Bleistift
Studio	Ralf kennt Server und Rechnungen, Schlüssel Eva	blaue Tinte
Nordfenster	Mai-Abrechnung offen, Frau Voß anrufen	Bleistift

2. Papier und Umfang

Das lose Blatt ist beidseitig beschrieben und trägt keine Unterschrift. Es lag zwischen einer Stromrechnung vom 11.04.2026 und einem Versicherungsbrief vom 28.04.2026. Die Abschrift dient der Sachverhaltserfassung und enthält keine Aussage zur rechtlichen Bedeutung.

3. Belegkette

Fotografiert am 12.06.2026 um 18:22 Uhr durch Eva Lohse. Übergeben am 18.06.2026 um 09:05 Uhr. Von Mina Duarte in Umschlag VH-0417-07 versiegelt; Scan SHA-256 in der elektronischen Akte protokolliert.

Datei

PDF-Anhang: pdfs/nordfenster_honorarabrechnung_auszug.pdf

Honorarabrechnung Januar bis Mai 2026

Abrechnung: NF-2026-0518

Fotograf: Armin Lohse

Erstellt: 02.06.2026

Auszahlung: bis Legitimationsklärung zurückgestellt

1. Lizenzabrechnung

Serie	Vorgänge	Bruttoerlös	Agenturanteil	Nettohonorar
Hafenstadt 2024/2025	14	6400,00 EUR	3200,00 EUR	3200,00 EUR
Porträtarchiv Kulturszene	6	2800,00 EUR	1400,00 EUR	1400,00 EUR
Bauhaus-Nord Sonderlizenz	1	5400,00 EUR	2160,00 EUR	3240,00 EUR
Gesamt	21	14600,00 EUR	6760,00 EUR	7840,00 EUR

2. Fehlende Rechteunterlagen

Für HAF-2147 und POR-0881 liegt im Portal nur eine Vorschau des Model-Releases. Eine weitere Lizenzierung bleibt für diese Dateien gesperrt. Die Agentur bittet um die Original-PDFs oder um eine dokumentierte Entscheidung, die Dateien nicht weiter anzubieten.

3. Zahlungsstatus

Das Honorar ist rechnerisch festgestellt, aber nicht ausgezahlt. Bankverbindung und Empfangsberechtigung werden nach Erbnachweis aktualisiert. Sachbearbeitung: Marlene Voß, Durchwahl 030 440781-24.

Datei

PDF-Anhang: pdfs/passwortsafe_fundnotiz.pdf

Fund- und Zustandsnotiz Passwortsafe

Aktenzeichen: 26-ERB-0417

Aufnahme: 17.06.2026, 16:05 bis 16:42 Uhr

Ort: Atelier Veteranenstraße 12, 10119 Berlin

Anwesend: Eva Lohse, Jana Lohse, Mina Duarte

1. Fundstücke

Im oberen Fach des Kammerschranks lag ein schwarzes Notizbuch. Auf Seite 47 steht: Safe lokal, Schlüssel im roten Buch, nicht Bank. Ein Masterpasswort ist nicht ausgeschrieben. Das Blatt wurde nicht herausgetrennt; Vorderseite, Seitenkante und Einband wurden fotografiert.

ID	Gegenstand	Lage	Zustand
F-01	schwarzes Notizbuch	Kammerschrank, oberes Fach	vollständig; Seite 47 markiert
F-02	NAS Synology 8-Bay	Serverschrank	eingeschaltet; Status grün
F-03	rote Festplattentasche	Regal links	leer; Reißverschluss offen
F-04	Studiorechner	nicht vor Ort	nach Angabe bei Ralf

2. Technischer Hinweis

Auf einem Foto des Monitors vom 4. Mai ist ein verschlüsselter Container mit Änderungszeit 04.05.2026, 21:18 Uhr, sichtbar. Aussagekraft, Zeitzone und handelnde Person sind ungeklärt. Es wurde kein Gerät eingeschaltet und kein Passwort ausprobiert.

3. Verwahrung

Das Notizbuch wurde in einen Papierumschlag gelegt, von Eva und Jana über der Lasche paraphiert und am 18.06.2026 um 08:32 Uhr in der Kanzlei übernommen. Siegelnummer VH-0417-03. Fotografien F-01-1 bis F-01-8 liegen im schreibgeschützten Belegordner.